

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8780/2542

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์  
เครดิตแอนด์ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

นาย สรรชัย สิทธินันท์หรือลัทธินา  
นนท์ กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 117, มาตรา 134, มาตรา 160  
พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 มาตรา 34, มาตรา 35

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 34 กำหนดให้บรรดา  
คดีล้มละลายที่ได้ยื่นฟ้องอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงาน  
พิทักษ์ทรัพย์ให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่ พระราช  
บัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองวันที่ 28 เมษายน 2538 ก่อนวันที่  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ใช้บังคับและศาลชั้นต้นมีคำสั่ง  
พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดวันที่ 4 ตุลาคม 2538 และพิพากษาให้จำเลย  
ทั้งสองล้มละลายวันที่ 19 มิถุนายน 2538 โดยจำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์ คดีจึงถึงที่  
สุดทำให้คดีมิได้ค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้พ้นจากการ  
เป็นบุคคลล้มละลาย

แม้การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองไม่ได้  
และไม่มีการงานอย่างใดจะต้องกระทำต่อไปกับเจ้าหนี้ไม่คัดค้านที่เจ้าพนักงาน  
พิทักษ์ทรัพย์รายงานศาลปิดคดีและศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปิดคดีก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จ

จริงปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ขัดขึ้นไม่ไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนเกี่ยวกับ  
กิจการและทรัพย์สินจนเป็นเหตุให้ศาลชั้นต้นออกหมายจับจำเลยที่ 2 ซึ่งหากจับ  
จำเลยที่ 2 ได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและ  
ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 117 เพื่อ  
ประโยชน์แก่การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะใช้เป็นหลักฐานในการรวบรวม  
ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ประกอบกับคำสั่งปิดคดีมีผลเพียงให้ระงับการจัดการต่าง ๆ  
ไว้เป็นการชั่วคราวและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังคงมีอำนาจหน้าที่บางประการตาม  
ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 134 และ 160 กรณีจึงยังอยู่ในระหว่าง  
ปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องบังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ จำเลยที่ 2 จะร้องขอให้พ้น  
จากการเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542  
มาตรา 35 ไม่ได้รวมทั้งไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหมายจับจำเลยที่ 2 ด้วย

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองไว้เด็ด  
ขาด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2538 และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลายเมื่อวันที่ 19  
มิถุนายน 2538

ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2542 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นบุคคล  
ธรรมดาที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย และนี่อันเป็นมูลเหตุที่ฟ้องล้มละลายไม่มี  
ลักษณะเป็นการทุจริต โดยจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ที่เช่าซื้อ  
รถยนต์ไปจากโจทก์ และจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าเช่าซื้อจนเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องเป็นคดี  
แพ่งตามคดีหมายเลขแดงที่ 14621/2534 ของศาลแพ่ง เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้

จำเลยที่ 2 ล้มละลาย จำเลยที่ 2 มิได้อุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดก่อนวันเปิดทำการศาลล้มละลายกลางซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 คดีจึงไม่ต้องนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยล้มละลายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมาใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 29 ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลายมาครบ 3 ปี จำเลยที่ 2 จึงพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ถึงแม้ว่าคดีนี้ได้ยื่นฟ้องก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ แต่คดีมิได้ค้างพิจารณาอยู่ในศาลประกอบกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือลงวันที่ 29 มกราคม 2541 เรื่องรายงานศาลปิดคดี โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองไม่ได้และไม่มีการงานอย่างใดจะต้องทำต่อไป คดีมิได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปิดคดี กรณีจึงไม่ต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ ขอให้มีความสั่งให้จำเลยที่ 2 พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายและเพิกถอนหมายจับที่ 109/2539 ในสำนวนคดีนี้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีตามคำร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะให้จำเลยที่ 2 พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย ส่วนหมายจับเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 จะต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153

ศาลฎีกาแผนกล้มละลายวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตาม  
อุทธรณ์จำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 จะร้องขอให้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายและ  
เพิกถอนหมายจับที่ 109/2539 ในสำนวนคดีนี้ได้หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติล้ม  
ละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 34 ที่บัญญัติว่า "บรรดาคดีล้มละลายที่ได้ยื่น  
ฟ้องอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้บังคับ  
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ"คดีนี้  
โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2538 ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ  
ล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลย  
ทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2538 และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย  
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 จำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์ คดีถึงที่สุดคดีจึงมิได้ค้าง  
พิจารณาอยู่ในศาลในขณะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย  
คงมีปัญหาแต่เพียงว่า คดีอยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือ  
ไม่ เห็นว่า แม้ตามหนังสือของผู้ปฏิบัติราชการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวัน  
ที่ 29 มกราคม 2541 เรื่อง รายงานศาลปิดคดีได้ความว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
รวบรวมทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองไม่ได้และไม่มีการงานอย่างใดจะต้องกระทำต่อไป  
กับเจ้าหนี้ไม่คัดค้านที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานศาลปิดคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง  
ให้ปิดคดีก็ตามแต่ข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏว่า จำเลยที่ 2 ขัดขึ้นไม่ไปให้เจ้า  
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน จนเป็นเหตุให้ศาลชั้น  
ต้นออกหมายจับจำเลยที่ 2 หากจับจำเลยที่ 2 ได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมจะ  
ต้องสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติล้ม  
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 117 เพื่อประโยชน์แก่การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะ  
ใช้เป็นหลักฐานในการรวบรวมทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ประกอบกับคำสั่งปิดคดีมีผล  
เพียงให้ระงับการจัดการต่าง ๆ ไว้เป็นการชั่วคราว และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยัง  
คงมีอำนาจหน้าที่บางประการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 134

และ 160 กรณียังอยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต้องบังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ จำเลยที่ 2 จะร้องขอให้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ไม่ได้และไม่มีเหตุให้เพิกถอนหมายจับที่ 109/2539 ในสำนวนคดีนี้ที่ศาลชั้นต้นยกคำร้องของจำเลยที่ 2 ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์จำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พิชัย เตโชพิทยาкул-จำลอง สุขศิริ-สมชาย พงษ์ธา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้กำหนดเงื่อนไขการยกเลิกการล้มละลาย โดยอาศัยเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาไว้ในมาตรา 135(4) ว่า "เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอ ศาลมีอำนาจสั่งยกเลิกการล้มละลายได้ ถ้าปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (4) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์สินครั้งสุดท้าย หรือไม่มีทรัพย์สินจะแบ่งให้แก่เจ้าหนี้แล้วต่อแต่นั้นมาภายในกำหนดเวลาสิบปี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจรวบรวมทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายได้อีก และไม่มีเจ้าหนี้มาร้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดการรวบรวมทรัพย์สินของ

บุคคลล้มละลาย" ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ซึ่งมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 22 เมษายน 2542 ได้บัญญัติหลักการใหม่ว่า "บรรดาคดีล้มละลายที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลล้มละลาย และหนี้อันเป็นมูลเหตุที่ฟ้องล้มละลายไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต ให้ลูกหนี้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อครบสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา 76 และ 77 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาใช้บังคับโดยอนุโลม" กรณีมีปัญหาว่าลูกหนี้คนใดบ้างจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่นี้ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับแรก ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับหลักในการที่จะนำกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 35 มาใช้ปรับแก้คดี โดยศาลฎีกาได้นำหลักซึ่งวางไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 34 ซึ่งบัญญัติว่า "บรรดาคดีล้มละลายที่ได้ยื่นฟ้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งใช้อยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ" มาเป็นหลักในการวินิจฉัย นั่นก็หมายความว่า บรรดาคดีล้มละลายที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2542 และคดีดังกล่าวนั้นยังค้างพิจารณาอยู่ในศาล หรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กล่าวคือคดีล้มละลายดังกล่าวนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือยกเลิกไปนั่นเอง ลูกหนี้ในคดีดังกล่าวนี้จะอ้างเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้พ้นจากการล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ไม่ได้ หากว่าลูกหนี้ประสงค์จะให้พ้นจากการล้มละลาย ก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ในเรื่องการขอประนอมหนี้ การปลดจากการล้มละลาย หรือการยกเลิกการล้มละลายเป็นต้น เอื้อนขุนแก้ว